

0010219-55.2014.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... delitiva (três primeiros), e um roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes, tentado (último crime).

A pena máxima cominada ao crime de furto qualificado é de oito anos de reclusão, e a pena máxima cominada ao crime de roubo impróprio é de dez anos de reclusão e, com a causa de aumento de pena, fica em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Como se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010219-55.2014.8.26.0625 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010219-55.2014.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 70/2014 - 3º Distrito Policial de Taubaté, 5614/2012 - Delegacia Seccional de Taubaté

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberto Lopes de Almeida e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

ROBERTO LOPES DE ALMEIDA, qualificado às fls. 101, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, e artigo 157, §1º e §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 69, todos do Código Penal e DORIVAL MAXIMIANO, qualificado às fls. 185, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, assim como artigo 29, caput, e, ainda, por incursão no artigo 340, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sob a acusação de que, em diferentes ocasiões, em datas diversas dos meses de julho e agosto do ano de 2012, sempre no período noturno, horários não determinados, em pontos diversos desta cidade e comarca de Taubaté, atuando em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, juntamente com outra pessoa não identificada somente conhecida pelo vulgo "Chicão", agindo em concurso tanto na ideação como na execução, subtraíram, para si, caçambas de entulho em detrimento de empresas locais destinadas à locação destes engenhos.

Segundo a denúncia, para tanto, adrede mancomunados e conluiados, o réu DORIVAL, proprietário do caminhão Chevrolet, modelo Custom 1200, vermelho, ano 1991, placas BFW-3774 (de São José dos Campos), adaptado com mecanismo ou dispositivo (poliguindaste) para o transporte de caçambas de entulho, cedia seu veículo na vizinha urbe de São José dos Campos ao réu ROBERTO para que este, na condição de motorista e acompanhado pelo comparsa Chicão, se dirigisse até Taubaté para

localizar caçambas vazias depositadas nas vias públicas a fim de subtraí-las mediante o acionamento do poliguindaste acoplado no caminhão e, ato contínuo, transportá-las nesse veículo para serem levadas até propriedade de Dorival (Chácara Serimbura) localizada na Rua 65, nº 33, Bairro Urbanova, na cidade de São José dos Campos.

Versa a denúncia que, assim concertados, dando consecução ao plano entre eles previamente ajustado, na noite de 12 de julho, na Rua Vitória Bassi, ao lado do numeral 173, Bairro Morada do Vale, nesta comarca de Taubaté, ROBERTO e Chicão assenhorearam-se de uma caçamba de 5 m³, estimada em R\$ 2.200,00, em detrimento de PATRICK DONIZETI BAPTISTA, proprietário da empresa Baptista Tira Entulho.

De acordo com a peça exordial, em 02 de agosto, na Rua Tenente Mauro, junto ao nº 20, Bairro Sandra Maria, nesta urbe, sempre mediante a mesma maneira de execução, Roberto e Chicão apossaram-se de caçamba estimada entre R\$ 1.600,00 e R\$ 1.950,00 (fls. 243) em prejuízo de MARCOS ANTONIO VIEIRA, proprietário da firma MA Vieira Caçamba.

Versa a denúncia que, na data de 08 de agosto, na Avenida Itambé, Bairro Baronesa, os mencionados Roberto e Chicão, agindo por meio do mesmo procedimento criminoso, apoderaram-se de caçamba pertencente a RONILDO ANDRADE DOS SANTOS, proprietário da empresa Caçamba Maior.

Narra a inicial que, finalmente, em 23 de agosto, na Rua Helvino de Moraes, Bairro Vila São José, Roberto e Chicão tentaram subtrair, para si, inicialmente de forma melíflua e sub-reptícia, porém com ulterior e superveniente emprego de violência e grave ameaça contra MARCOS ANTONIO VIEIRA (vítima do furto consumado em 02.08.2012) e PATRICK DONIZETI BAPTISTA (vítima do furto consumado em 12.07.2012), caçamba (avaliada por R\$ 1.800,00) pertencente a PAULO HENRIQUE DE LIMA, proprietário do Depósito Lima.

Consta na denúncia que, nessa empreitada criminoso, entretanto, quando o réu ROBERTO, acompanhado do cúmplice Chicão, guindou para o caminhão a caçamba alheia e começava a transportá-la para levá-la a bom recato e local seguro, foi ele surpreendido por Marcos Antônio e Patrick Donizeti que, vítimas dos furtos anteriores, solertes, diligenciavam nas cercanias onde existissem caçambas para, eventualmente, descobrirem e desvendarem a autoria dos delitos. As vítimas Marcos Antônio e Patrick Donizeti, então, cada qual no seu próprio veículo, passaram a seguir o trajeto que o caminhão desenvolveu. Porém, o réu ROBERTO, já na Rua Silva Barros, centro, nesta cidade, apercebendo-se que as vítimas estavam no seu encalço, visando a assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem alheio subtraído, empregou violência contra Marcos Antônio e Patrick Donizeti, pois arremeteu e colidiu o caminhão que dirigia contra os veículos conduzidos pelas referidas vítimas para amedrontá-las, mobilizá-las e afastá-las da cena do crime, simulando ainda, para reforçar a intimidação, quando desembarcou do caminhão, estar armado, levando a mão à região da cintura para intimidar as vítimas.

Aduz a exordial que a subtração almejada, contudo, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de seus autores. Efetivamente. Não obstante a violência física e a grave ameaça empregadas, após a colisão e a imobilização dos veículos na via pública, o réu abandonou no local o caminhão (então apreendido) e a caçamba subtraída (então recuperada), evadindo-se do local acompanhado pelo asseccla Chicão.

Narra a peça inicial que, na manhã de 24 de agosto do ano de 2012, por volta das 09h50m, no 8º Distrito Policial de São José dos Campos, localizado naquela cidade na Avenida Dr. João Batista Queiroz Júnior nº 226, Bairro Jardim das Indústrias, o réu DORIVAL MAXIMIANO provocou a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado, posto que, ao ter seu caminhão, utilizado nos delitos acima descritos praticados nesta cidade de Taubaté, apreendido por ocasião da última ocorrência criminoso, visando a eximir-se da responsabilidade pelos crimes patrimoniais precedentes pelos quais estava previamente ajustado com os autores, registrou ocorrência noticiando – com falácia – que o veículo fora objeto de furto cometido na sua propriedade (Chácara Serimbura, localizada na Rua 65, nº 33, Bairro Urbanova, em São José dos Campos) na noite de 23 para 24 de agosto por autor não identificado que ali adentrara após romper o cadeado do

portão.

A denúncia (fls. 737/741) foi recebida em 26 de setembro de 2017 (fls. 743). O réu DORIVAL não foi encontrado para sua citação pessoal (fls. 847, 864 e 878), procedendo-se à citação por edital (fls. 833, 888/890 e 892). Decorrido o prazo in albis sem que o réu DORIVAL constituísse defensor ou comparecesse espontaneamente aos autos (fls. 921), suspendeu-se o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 902), em 06 de dezembro de 2018.

O réu ROBERTO também não foi encontrado para sua citação pessoal (fls. 897, 941, 968 e 1043).

Entretanto, ambos os réus constituíram defensor e se manifestaram nos autos espontaneamente, apresentando resposta à acusação (DORIVAL às fls. 1058/1065; e ROBERTO às fls. 1178/1186).

Diante deste fato, os réus foram dados por citados, e a suspensão do processo e do curso do prazo com relação ao réu DORIVAL prescricional foram revogados (fls. 1072/1074), em 1º de dezembro de 2020.

No curso do processo, deferiu-se a quebra de sigilo telefônico (fls. 540), requerida pelo Ministério Público (fls. 533/535).

Em instrução, foram ouvidas as quatro vítimas, uma testemunha arrolada pela acusação, quatro testemunhas arroladas pela defesa do réu Dorival e os réus foram interrogados.

Em alegações finais escritas, o Ministério Público entendeu que a ação deve ser julgada procedente, ante a comprovação da autoria delitiva e da materialidade. Disse que Dorival não comprovou a origem lícita das caçambas apreendidas em sua propriedade e apresentou nota fiscal cuja veracidade foi desmentida pelo vendedor. Destacou ainda que Roberto foi surpreendido na posse do produto do crime, colidiu o caminhão contra o veículo de uma das vítimas para intimidá-la, simulou portar arma de fogo e fugiu, todavia, caso fosse inocente, não teria tais atitudes, demonstrando a ciência do ilícito e adesão a empreitada criminosa. Com relação a dosimetria da pena, afirmou que ambos possuem maus antecedentes, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal. Afirmou que Roberto é reincidente. Na terceira fase, entendeu que, em relação a Roberto, incide a causa de aumento de pena no crime de roubo, pois foi praticado em concurso de pessoas. Alegou ainda estar presente a causa de aumento decorrente do furto continuado, e a causa de diminuição de pena com relação a Roberto, pois o roubo foi tentado. Os delitos se deram, na sua opinião, em concurso material, devendo as penas serem somadas. Requereu a fixação de regime fechado para Roberto e semiaberto para Dorival, alegando ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 1567/1580).

A Defesa do réu Roberto, em alegações finais escritas, preliminarmente, afirmou que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, alegando que os fatos ocorreram em 23/08/2012, e a denúncia foi recebida em 27/09/2017 (fls. 743), alegando que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data já se passaram 04 anos, 08 meses e 20 dias. Arguiu ainda a preliminar de nulidade da audiência, ante a interferência de pessoa não arrolada nos autos. Disse que na audiência realizada no dia 01 de junho de 2021, terceira pessoa se encontrava no mesmo ambiente de Marcos Antônio Vieira, que não teria sido arrolada por qualquer das partes, mas que participou do ato junto com a vítima, atrapalhando e se manifestando indevidamente, prejudicando o ato e influenciando nas declarações do depoente. Invocou o artigo 7º, incisos I, II e VI, da Resolução 354 do CNJ, assim requerendo a nulidade do ato e a designação de nova audiência. Em seguida, arguiu nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, requerendo o desentranhamento da prova dos autos. Afirmou que são vários vícios detectados no reconhecimento realizado pela vítima Patrick (fls. 92), tornando-o nulo e ilegal, pois se exige que exista nos autos as fotografias que foram mostradas aos reconhecedores a fim de que este juízo possa aferir se houve ou não indução, ainda que involuntária, durante o procedimento, havendo nos autos apenas foto isolada do acusado. Alegou que o réu se encontra ressocializado, é casado, possui filhos, emprego e endereço fixo. Sobre os

fatos, disse que não há relatos pelas vítimas que houve qualquer tipo de ameaça por parte do acusado Roberto e Chicão. Apontou contradições nos relatos de Paulo Henrique Lima. Entendeu que as provas produzidas nos autos não são aptas a comprovar os fatos narrados na denúncia, não havendo provas suficientes de que o acusado tenha praticado a conduta. Disse que é fato incontroverso que quem iniciou a perseguição ao caminhão foram as próprias vítimas, ocasionando o acidente, e que o boletim de ocorrência n.º 5614/2012, não traz qualquer informação de que teriam sofrido grave ameaça ou que os acusados estivessem armados, narrando apenas a colisão devido a perseguição. Com relação ao crime de furto, alega que as vítimas disseram que estavam em posse de filmagens de câmeras de vigilância e filmagem da colisão, porém, nenhuma delas foi anexada aos autos. Entendeu que a acusação não se sustenta, pois Roberto era apenas motorista do acusado Dorival e Chicão, recebia ordens e a rota para retirar e entregar as caçambas. Trabalhava há menos de três meses na empresa, não estando apto a identificar quais caçambas eram de propriedade de Dorival e Chicão, não havendo como saber a origem das caçambas, pois era apenas o motorista. Narrou ainda que não há provas que o acusado era o motorista do "caminhão vermelho" nas datas dos delitos e, mesmo que o fosse, estava apenas realizando sua função de motorista, para o qual foi contratado. Concluiu que ficou demonstrado que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, pois por diversas ruas o réu foi perseguido pelas vítimas, que assumiram o risco da colisão e, ante a precariedade das provas, deve ser absolvido em obediência ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, entendendo que não há qualquer razão para se reconhecer agravantes ou causas de aumento de pena. Disse que, embora ele possua antecedentes, já está ressocializado, com emprego e endereço fixo (fls. 1587/1600).

Já a Defesa do réu Dorival, em alegações finais escritas, preliminarmente, arguiu a prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime previsto no artigo 340 do Código Penal, afirmando que os fatos se deram em 24/08/2012, e a denúncia foi recebida em 26/09/2017 (fls. 743) e, considerando o tempo decorrido entre a prática do crime e o recebimento da denúncia, notou que se passaram mais de 5 anos, operando-se a prescrição com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, devendo sua punibilidade ser extinta. No mérito, entendeu que não ficou comprovado o crime previsto no artigo 340 do Código Penal. Disse que no momento em que o réu estava confeccionando o boletim de ocorrência, ele mesmo comunicou à Autoridade Policial que lhe atendia a apreensão do caminhão na cidade de Taubaté, uma vez que recebeu a notícia naquele instante. Narrou que ficou comprovado que o réu Dorival não tinha conhecimento ou deu autorização para que Roberto, fora do horário do expediente ou no período noturno, utilizasse o caminhão com o qual trabalhava, deixando consignado quando ouvido pela Autoridade Policial e em seu interrogatório judicial. Assim, requereu a absolvição com relação ao crime previsto no artigo 340 do Código Penal. Com relação aos crimes de furto, afirmou que não há provas de que o réu Dorival, por qualquer meio, tenha participado dos delitos dos quais foram vítimas Patrick, Marcos e Ronildo, alegando que há provas nos autos de que as caçambas sequer são as mesmas furtadas, pois o laudo de fls. 248/252, ao descrever as caçambas, afirmou que elas foram confeccionadas artesanalmente. Contou que Marcos afirmou em juízo que sua caçamba era da marca Facchini, negando que sua caçamba fosse de confecção artesanal. Ronildo e Patrick afirmaram que a marca de suas caçambas era Cal Leve, e que não eram de confecção artesanal. Assim, entendeu que demonstrou que as caçambas das vítimas eram de produção industrial, e não artesanal, afastando qualquer credibilidade dos reconhecimentos que fizeram das caçambas apreendidas às fls. 50. Assim, ausentes provas de que as caçambas apreendidas eram de propriedade das vítimas, de rigor a absolvição do réu. Asseverou que a testemunha Roberto Francisco Moraes mentiu, sem qualquer motivo, pois em juízo disse que não tinha hábito de emitir notas fiscais de mercadorias que não vendia, porém, sem dar qualquer explicação, alegou que simplesmente resolveu fazer em relação àquele documento de fls. 240, demonstrando imenso esforço para fazer crer que não vendeu os objetos, oportunidade em que requereu que fosse oficiado à Autoridade Policial competente para apurar a conduta da testemunha por entender que cometeu crime de falso testemunho. Disse que a testemunha José vital

reconheceu os objetos apreendidos como sendo os que reformou, alegando que chegou a ajudar a descarregá-los quando chegaram de Minas Gerais, tendo a testemunha afirmado que as caçambas de fls. 196 foram confeccionadas artesanalmente. Relatou que as provas dos autos demonstram que o réu Dorival não praticou qualquer das condutas que lhe foram imputadas na denúncia. Disse ainda que há, no mínimo, dúvida em relação à ocorrência dos fatos narrados na inicial acusatória, e a dúvida deve, sempre, favorecer o réu, assim, deverá ser absolvido das acusações (fls. 1606/1622).

Relativamente às preliminares arguidas, o Ministério Público manifestou-se às fls. 1640/1644. Quanto à prescrição de Roberto, alegou que não foi ultrapassado o lapso temporal de 12 ou 16 anos necessários para a sua configuração. Quanto à nulidade em razão de interferência de pessoa não arrolada nos autos, rebateu que o Juízo deferiu a oitiva de Roberto como testemunha do Juízo, que esclareceu os fatos relacionados à emissão da nota fiscal. Sua oitiva se deu em razão da relevância do depoimento e apenas aproveitou-se o ato para a realização, por razões de celeridade processual. Ademais, sustentou que não foi comprovado o prejuízo à Defesa em razão disso. Quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico, rebateu que a medida prevista no artigo 226 do CPP se trata de mera recomendação legal e que a prova produzida no inquérito não tem o condão de contaminar a ação penal subsequente. Por fim, quanto à prescrição arguida por Dorival em relação ao crime do artigo 340 do CP, pugnou pela sua ocorrência, requerendo declaração da extinção da punibilidade neste tocante.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo a analisar as preliminares arguidas.

A tese de que a audiência datada de 01 de junho de 2021 é nula não deve prosperar. Inicialmente, observo que em sua arguição há um equívoco material da defesa, pois a audiência referida não trata da oitiva da vítima Marcos, mas sim da vítima Patrick. A oitiva da vítima Marcos se deu em 09 de março de 2021 (fls. 1237/1239).

Com relação a esta última oitiva, de fato, aos 06min40seg, após a acusação perguntar para a vítima se ele seria capaz de reconhecer o réu Roberto, este disse que não, pois já se passara muito tempo do ocorrido, e seria temerário de sua parte. Neste momento, a vítima foi interrompida por uma voz feminina, que, segundo ele, seria de sua esposa, afirmando que reconhecia o réu Roberto, que estava de camiseta branca ao lado de sua advogada.

Imediatamente a advogada manifestou-se sobre a ilegalidade do reconhecimento, uma vez que tal pessoa não teria sido arrolada como testemunha, e a Juíza que presidiu o ato imediatamente entrevistou e disse que as arguições estavam todas gravadas, encerrando qualquer manifestação externa.

Apenas para contextualizar, a pessoa que interferiu no depoimento da vítima, segundo ela mesma, seria sua esposa, que o acompanhou durante toda a perseguição e também presenciou os fatos datados do dia 23 de agosto de 2012.

Assiste razão à Defesa ao impugnar o suposto reconhecimento da terceira pessoa, todavia, não há razões para se declarar a nulidade do ato.

O processo é público, de modo que a presença de terceiros não implica em irregularidade.

O que não pode ocorrer é a interferência de terceiro e esta ocorreu no que tange ao reconhecimento do réu, de modo que se a vítima tivesse reconhecido o réu após a interferência de terceiro, o reconhecimento jamais poderia ser considerado.

Ocorre que vítima já tinha afirmado não ter condições de fazer o reconhecimento e isso não mudou.

O suposto reconhecimento por parte da terceira pessoa não foi levado em consideração por este juízo, logo, não há qualquer nulidade a se declarar.

Ora, eventuais irregularidades não tem o condão de contaminar a ação penal, como sugere a Defesa, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo ao réu, já que no processo penal impera o princípio da *pas de nullité sans grief* (não há nulidade sem prejuízo), consagrado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal.

A Defesa não demonstrou um prejuízo real que pudesse macular o processo penal, até porque, ressalte-se, a vítima foi ouvida sem qualquer interferência e seu

reconhecimento ficou prejudicado, pois ele mesmo informou que não tinha condições de fazê-lo, ante o decurso do tempo.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 564, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 'O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, o que não se demonstrou no caso' (STF, RHC n. 123.092, Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/11/2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp. n. 1.665.616/RO, Relator Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/10/2017).

Desta forma, não comprovado prejuízo, não há que se falar em nulidade do ato impugnado.

Com relação à arguição de que o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas ficou maculado pela não observância dos preceitos legais, entendo não ser o caso de acolhimento.

O próprio réu Roberto confirmou que era ele quem estava dirigindo o caminhão no dia 23 de agosto de 2012, dando a sua versão dos fatos.

Não se desconhece que atualmente o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal é prova maculada, todavia, recentíssimo entendimento emanado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, datado de 22 de abril de 2022, aduz que, quando acompanhado de outros elementos de prova, o reconhecimento sem a observância legal é válido, pois forma o conjunto probatório:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. 1. Considerados os fatos como narrados na denúncia, o crime de corrupção passiva atribuído ao denunciado septuagenário teria sido consumado após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, o que evidencia a plena incidência da norma que veda a fixação de termo inicial da prescrição da pretensão punitiva em data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. As alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal foram analisadas e refutadas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do juízo de admissibilidade da acusação, cuidando-se de questões sedimentadas pela preclusão. Precedente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. 4. O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, preceitua, na sua acepção probatória, que cabe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a ocorrência de todas as circunstâncias elementares do tipo penal atribuído ao acusado na incoativa, sob pena de tornar inviável a pretendida responsabilização criminal. No caso, a denúncia, na parte em que recebida, imputa aos acusados a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pois teriam solicitado e recebido, em razão das respectivas funções públicas, vantagem indevida no montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como contraprestação a privilégios em contratações de empreiteira para execução de obras de engenharia, bem como de subsequentes atos de ocultação e dissimulação da origem dos recursos.

Considerada a distribuição do ônus da prova prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, constata-se que o conjunto probatório não se mostra capaz de sustentar a tese acusatória com a certeza exigida para a prolação de juízo condenatório, razão pela qual mostra-se imperiosa a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 5. Denúncia julgada improcedente" (AP 1032, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, publicado em 24/05/2022).

Filho-me ao entendimento do pleno do Supremo Tribunal Federal.

Como se pode perceber, o reconhecimento fotográfico não está isolado e não é o único elemento de prova que demonstra a autoria do crime datado de 23 de agosto de 2012.

Fora o reconhecimento fotográfico, há as declarações das vítimas e a confissão do próprio réu, além do reconhecimento realizado em audiência por algumas vítimas. Assim, entendo que a prova é válida e deve ser devidamente valorada, em conjunto com os demais elementos.

A alegação de que os crimes imputados ao réu Roberto estão prescritos também não deve ser acatada.

Os delitos a ele imputados datam de 12/07/2012, 02/08/2012, 08/08/2012 e 23/08/2012.

Imputaram-se três crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva (três primeiros), e um roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes, tentado (último crime).

A pena máxima cominada ao crime de furto qualificado é de oito anos de reclusão, e a pena máxima cominada ao crime de roubo impróprio é de dez anos de reclusão e, com a causa de aumento de pena, fica em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Como se sabe, antes do trânsito em julgado do feito, a prescrição é dada pela pena máxima em abstrato cominada ao delito, em observância ao artigo 109 e incisos do Código Penal.

Assim, tendo em vista que os crimes de furto possuem prazo prescricional de 12 anos (inciso III) e o crime de roubo possui prazo prescricional de 20 anos (inciso I), não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Ao que parece, pretende a Defesa uma prescrição virtual, o que é inadmitido pelos Tribunais Superiores, vide súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Portanto, eventuais arguições de prescrição da pena em concreto devem aguardar o trânsito em julgado da condenação.

Assim, rejeito as preliminares arguidas pela Defesa do réu Roberto.

Com relação a preliminar arguida pelo réu Dorival, de que o crime tipificado no artigo 340 do Código Penal, imputado a ele, estaria prescrito, entendo que deve ser acolhida, todavia, será feito adiante.

Vencidas as preliminares, passo a analisar o mérito.

Da análise percursora de todo o processado concluo que a pretensão punitiva estatal merece parcial acolhimento. Isso porque, finda a instrução, restou comprovado nos autos que os acusados perpetraram os crimes de furto que lhe foram imputados na denúncia, todavia, com relação ao delito de roubo impróprio tentado, entendo que, na verdade, trata-se de furto tentado, por ausência de elementar do crime que se pretendia a condenação. E, em relação ao delito de comunicação falsa de crime, embora esteja devidamente comprovado, houve ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A materialidade do crime está positivada pelos boletins de ocorrências elaborados pelas vítimas (n.º 5614/2012 às fls. 04/06, 148/153, 382/384 e 667/669; n.º 5620/2012 às fls. 11/13, 154/156, 385/387 e 671/673; n.º 1445/2012 às 253/54 e 702/703; e n.º 5265/2012 às fls. 407), pelo boletim de ocorrência que informa que encontraram as caçambas numa propriedade do réu Dorival (n.º 480/2012 às fls. 47/49, 192/194, 419/421 e 675/677), pelo boletim de ocorrência da comunicação falsa de crime registrada pelo réu Dorival (fls. 43/46, 190/191, 417/418 e 689/690), pelo

auto de exibição e apreensão do caminhão apreendido (fls. 07, 153 e 670), pelo auto de exibição e apreensão das caçambas apreendidas (fls. 50, 195/196, 422 e 678), pelas fotografias das caçambas apreendidas (fls. 196), pelo termo de apreensão de veículo (fls. 08, 157 e 388), pelo CRLV do veículo caminhão, marca Chevrolet, modelo Custom 1200, cor vermelho, ano 1991, placas BFW-3774, utilizado pelos réus (fls. 10 e 158), pelo exame realizado no veículo da vítima (fls. 15, 161 e 391), pelos exame realizado no caminhão do réu Dorival, usado para furtar as caçambas (fls. 18/21, 163/167 e 393/397), pelo exame realizado no chassi do caminhão para identificação do veículo, concluindo-se que “comparando-se o número de identificação do motor instalado no veículo quando dos exames, com aquele constante da cópia da pesquisa PRODESP apresentada em anexo a correspondente requisição de exame, verifica-se divergência em apenas um dígito (5). Recomendamos, portanto, a consulta a empresa montadora ou ao sistema PRODESP mediante oferecimento do número de motor instalado no veículo quando dos exames” (fls. 23/26, 169/172 e 399/402), pelo exame realizado no disco tacógrafo do caminhão (fls. 28/30, 174/1765 e 405/406), pelo exame realizado no aparelho telefone celular localizado no interior do caminhão (fls. 33/36, 179/182 e 474/477), pelas fotografias da parte externa do caminhão (fls. 37/38 e 183/184), pelo documento que comprova que Emerson vendeu o caminhão para a empresa do réu Dorival (fls. 40/41, 186/187 e 413/414), pelas fotografias do réu Roberto (fls. 42, 103, 188/189, 271, 415/416 e 494), pelas fotografias do réu Dorival (fls. 206 e 426), pelo auto de entrega do caminhão (fls. 66, 204 e 450), pelas informações do réu Roberto provenientes da Secretaria de Administração Penitenciária (fls. 68/69, 213/214, 245, 447 e 451/452), pelo auto de reconhecimento fotográfico em que a vítima Patrick reconheceu o réu Roberto como sendo o condutor do caminhão (fls. 92, 263 e 443), pelas notas fiscais apresentadas pelo réu Dorival (fls. 202 e 439), pelo exame pericial realizado nas três caçambas apreendidas na propriedade do réu Dorival, em que constatarem “em uma delas, verificava-se por baixo da película de tinta atual (verde), vestígios de película de tinta de cor amarela (pintura anterior), conforme ilustram anexos fotográficos 02 e 03; em apenas uma delas observava-se que seu interior era pintado na cor azul, as demais eram destituídas de pintura na porção interna; em uma delas chama atenção à inscrição de uma palavra, de onde remanesciam as letras E _ _ CO, localizada na porção média inferior da lateral, confeccionada em tinta de cor preta depositada sobre a camada amarela, inscrição esta que foi coberta pela pintura atual (verde), conforme ilustra anexo fotográfico número 04; em outras delas, observava-se um cordão de metal fundido (solda), localizado transversalmente na porção interna da chapa oposta aquela em forma de rampa, conforme ilustra o anexo fotográfico número 05” (fls. 248/252 e 479/483), pela nota fiscal que comprova a compra de caçambas pela vítima Marcos (fls. 255), pela nota fiscal de caçambas adquiridas pela vítima Ronildo (fls. 408), pelos autos de reconhecimento de objeto, em que cada uma das vítimas reconheceu uma das três caçambas encontradas na propriedade do réu Dorival (vítima Marcos às fls. 258; vítima Ronildo às fls. 486/487; e vítima Patrick às fls. 693/695); pelos autos de entrega, em que cada uma das vítimas teve restituída uma das três caçambas encontradas na propriedade do réu Dorival (vítima Marcos às fls. 264/265; e vítima Ronildo às fls. 488), pelas fotografias de imagens de segurança (fls. 409), pela informação da Jucesp (fls. 546/556), pelos ofícios das empresas de telefonia em resposta à quebra de sigilo telefônico (Telefônica às fls. 546/556 e 604/607; TIM às fls. 570/577 e 591/598; Oi às fls. 579/580 e 619/620; Claro às fls. 586/587 e 601/603; Nextel às fls. 599/600), pela pesquisa no sistema Prodesp dos dados de Vicente (fls. 616), pela fotografia (fls. 680), pelo auto de avaliação de uma das caçambas (fls. 709), pelo documento fiscal da empresa do réu Dorival (fls. 1068), pelo demonstrativo de pagamento do réu Dorival (fls. 1069), pelo CNPJ da empresa Viviane Tubos (fls. 1250) e, ainda, por toda prova oral colhida.

A autoria está da mesma forma comprovada.

O réu Dorival, ouvido na Delegacia (fls. 51/52, 197/198 e 423/424), declarou que “adquiriu o caminhão Chevrolet 1200, ano 1991 da cor vermelha o qual ostenta as placas BFW 3774 da pessoa de Emerson Juscelino Rodrigues no dia 02/07/2012, que o veículo foi transferido em nome da empresa a qual o declarante é sócio, qual seja,

Elias Car Centro Automotivo Ltda ME. Que em relação aos fatos noticiados no presente feito e indagado acerca da RDO 614/12 lavrado no 08º DP de São José dos Campos versando sobre furto do mencionado veículo onde consta o declarante como vítima passa a esclarecer que provavelmente por um erro de digitação do subscritor desde boletim de ocorrência foi lançado que a data do furto ocorreu no dia 24/07/12 mas o declarante assevera que a subtração ocorreu no dia 24/08/12 em horário incerto. Que o declarante tomou ciência acerca do furto após receber ligação de um vizinho do sítio onde o caminhão ficava estacionado, propriedade tal que se situa Rua 65, nº 85, chácara Serimbura, bairro Urbanova, São José dos Campos, sendo que a única pessoa que tinha acesso a esse local trata-se do funcionário Roberto Lopes Silva o qual tinha a função de motorista. Que depois do furto Roberto desapareceu e não deu mais notícia. Que o declarante quando fez o registro de ocorrência do retro mencionado foi informado pelo escrivão de São José dos Campos no momento da lavratura da ocorrência que o caminhão havia se envolvido em um acidente na noite anterior na cidade de Taubaté. Que o declarante, nesta Especializada ao ver as imagens do caminhão descrito no RDO 5614/12 do Plantão de Taubaté o reconheceu como sendo o de sua propriedade e que a caçamba que se encontrava em cima do veículo afirma não pertencer a sua empresa, visto que os da sua empresa as cores são diferentes, ademais reconheceu sem sombras de dúvidas pelas imagens que o condutor do caminhão relacionado no presente feito, trata-se de Roberto Lopes da Silva, seu ex funcionário de São José dos Campos, que depois da colisão pode observar nas imagens, que um dos ocupantes que desembarcou do caminhão, trata-se de Roberto, ao passo que seu comparsa desconhece quem seja. Que em relação a Roberto o declarante afirma que o mesmo mora na cidade de Mogi das Cruzes no bairro Jundiapéba. Que o nome da mãe de Roberto é Lilian e sua esposa Sônia a qual procurada pelo declarante nesta cidade, as mesmas desconversaram sobre o seu paradeiro, e que em tese poderia estar preso no CDP Suzano. Quer deixar registrado que atualmente está alugando um caminhão para prestação de serviço suportando desta forma ônus de aluguel deste veículo. Frisa-se também que possui todas as notas fiscais das caçambas de sua propriedade as quais encontram apreendidas. Que o declarante afirma que nunca autorizou o funcionário Roberto a utilizar o caminhão para cometimento de qualquer ato ilegal visto que o mesmo só tinha autorização para circular com o veículo no horário de expediente, ou seja, das 7h00 às 17h00" (sic).

Novamente inquirido na delegacia (fls. 687/688), em 24/08/2012, relatou que "é proprietário de uma empresa denominada ELIAS CAR – CENTRO AUTOMOTIVO. Os caminhões normalmente deixam a empresa com seus respectivos motoristas que trabalham durante todo o dia e finaliza o expediente às 17h00. Os caminhões são colocados no pátio e finalizados através do tacógrafo. Na data de hoje, por volta das 07h40m, o declarante foi até o pátio da empresa onde fica guardado os caminhões para verificar se todos estavam regular para dar andamento no serviço do dia, porém, percebeu que o cadeado do portão principal estava estourado e o portão estava semiaberto, deduzindo que algo estava errado. Adentrou para verificar o que realmente estava acontecendo e constatou que um caminhão poli guindaste, da marca Chevrolet, modelo 1200 Custom, cor vermelha, placa BFW3774, de SJC, não estava estacionado no local. A primeira providência foi ir até o 8º Distrito Policial para registrar a ocorrência (RDO n. 614/8/2012) e que durante a ocorrência na delegacia foi constatado que o caminhão havia se envolvido em um acidente na região central de Taubaté/S (RDO n. 5614/Taubaté/2012). Depois da lavratura do boletim de ocorrência, retornou para a oficina e seu socio Elias relatou que seis pessoas chegaram ao escritório querendo saber do caminhão, que estava transportando uma caçamba na cidade de Taubaté e se envolveu em um acidente, o que a tal caçamba estava com a descrição LIMA, sendo transportada pelo caminhão, as pessoas mencionaram que iriam tomar as providencias cabíveis. O declarante permaneceu no escritório pois tinha sido orientado pelo policial do 8º Distrito que não adiantava ir para a cidade de Taubaté/SP resolver a questão da liberação do caminhão porque tinha que esperar regularizar a documentação. Por volta das 14h, policiais civis desta delegacia chegaram em seu escrito solicitando que os acompanhasse até a DIG pois o delegado queria inquiri-lo sobre o caminhão que tinha se envolvido em um acidente na cidade de Taubaté. Que prontamente acompanhou os policiais até nesta

Delegacia onde relatou para o Delegado o que tinha acontecido que o caminhão havia sido furtado durante a madrugada, pois ao chegar para o trabalho, constatou que o cadeado do portão estava danificado e o caminhão não estava no pátio e registrou boletim de ocorrência no 9º distrito policial" (sic).

Em juízo o réu Dorival disse que tem 59 anos, tem uma empresa de locação de andaimes. Já foi processado 20 anos atrás. Tinha uma empresa, Elias Car, tinha caçamba, prestava serviços para a Prefeitura etc. Tinha esse caminhão, comprou outro caminhão. Tinha seis, sete funcionários, um pátio para guardar os caminhões. Chegou, o cadeado estava estourado, fez o B.O. Ao final soube que o caminhão subtraído estava em Taubaté envolvido em uma ocorrência. No depósito, Emerson estava lá, ex-dono do caminhão. Estava em nome dele, chegaram nele primeiro. Até então achava que era um cliente. Mais tarde houve a denúncia de que o caminhão estava praticando crimes. Roberto era seu funcionário, morava no alojamento. Não viu mais ele a partir desse dia. Depois apareceram os furtos de caçambas. Não sabia o que acontecia a noite. O resto quem pode explicar é ele. Fez viagens para Minas, passou num pátio, tinha caçambas para vender. Comprou meia dúzia de caçambas. Alguém pegou seus dados e fez a nota, tinha que passar por barreiras, precisava da nota. Encostou em seu pátio, chamou seu funileiro, que fez o serviço nas caçambas, que eram usadas. A polícia chegou lá e viu três caçambas. Voltaram com três boletins de ocorrência de caçamba e cada um pegou uma caçamba. Nas demais estavam nos locais de coleta, não mexeram. Comprou as caçambas na empresa que emitiu a nota fiscal. Tinha a placa da loja. A nota veio pronta do escritório. Quem vendeu foi algum funcionário do depósito. Fls. 202: suas caçambas foram compradas nessa loja. Algumas dessas foram apreendidas no processo. Tinham passado por manutenção. José Vital reformou-as. Solda, emenda, pintar no seu padrão que era verde, coleta de sucata. Não tem metragem, são diferentes, sem padrão, todas artesanais. Não precisava de padrão. Chapa fina, emenda mais grossa. Era mais barato mandar fazer, não tinha caçamba de empresa. Conhece a Cal, Grimal, Bomdom. Essas marcas de caçamba vem com o nome fundido na chapa, plaquetinha, ano etc. Ele comprou todas as caçambas pessoalmente. Nunca ganhou, comprou, nem emprestou caçamba do réu Roberto. A função dele era fazer as coletas. Roberto era motorista. Trabalhava das sete às 17h. Morava no estacionamento em que ficavam os caminhões. Tinha a chave da casa, não do portão do estacionamento. Abria o portão, só com ele. Roberto nunca pediu o caminhão emprestado. Desconhece que ele tenha ido até Taubaté com o caminhão. Roberto sempre foi correto. Depois de uma quinzena ia passar o final de semana na casa dele.

O réu Roberto, ouvido na Delegacia (fls. 98/99, 269/270 e 489/490), declarou que "teve participação apenas no furto tentado ocorrido no dia 23/08/2012 conforme registrado no RDO 5614/12, oportunidade tal que acompanhado da pessoa de 'Chicão', o qual desconhece maiores dados acerca de sua qualificação informando que o conheceu no 'bota-fora' (depósito de entulho) na cidade de São José dos Campos e desde então não o viu mais, esclarecendo ainda que o mesmo é proprietário de um veículo GM D-60 de cor amarela que é usado para retirada de caçambas, sendo certo o mesmo havia contratado o depoente para retirada de caçambas na cidade de Taubaté. Ocasão que desconhecia a ilegalidade dos fatos. Em relação aos demais furtos o depoente nega os fatos imputados a si, alegando que provavelmente nestas datas se encontrava ou na cidade de São José dos Campos ou na cidade de Mogi das Cruzes onde reside. Em relação ao caminhão Chevrolet GM Custom de cor vermelha, bem como as caçambas pertencem a pessoa de Dorival Maximiano. Que no dia do acidente evadiu-se do local pois as pessoas o cercaram naquela data estavam armadas e para proteger-se saiu correndo e voltou para São José dos Campos a pé" (sic).

Em juízo o réu Roberto disse que tem 51 anos, trabalha de motorista de caminhão. Já foi processado por furto e receptação. Trabalhava de dia com Dorival. O último fato realmente aconteceu. Recolheu a caçamba do Chicão e foi deixar em Taubaté para ele. Chicão queria que deixasse a caçamba. Ele conhecia os rapazes, eles brigaram. O rapaz jogou a caminhonete em frente ao caminhão. Trabalhou para Dorival por dois, três meses, como motorista. Ele tinha uma mecânico e carregava caçamba, tirava as caçambas de entulho. Ele tinha caçambas. Eram verdes, diferentes das outras. De vários tamanhos, boas, ruins. Não viu ele chegar com caçambas "novas" no depósito.

Chicão tinha um caminhão de caçamba. Pediu para retirar de um local para outro. Foi a noite. Dorival não sabia, não tinha autorização dele para usar o caminhão. Recolheu em Taubaté e lá deixou. Chegaram os rapazes e deram tiros, começaram a brigar. Foi embora. Não ouviu o que eles falaram. Chicão só falou que não precisava daquilo, que já tinha conversado. O rapaz do Gol não se aproximou. Chicão foi até eles, mas não chegaram perto. Ficou um de cada lado da rua xingando o outro. Voltou para o sítio, pegou seu carro e foi embora, pois ficou com medo. Naquela noite mesmo. Não avisou Dorival. Sua chave ficou dentro do caminhão. Estourou o cadeado, pegou seu carro e foi embora. Fazia uns três meses que trabalhava para Lourival. Não vendeu, emprestou ou doou caçamba para Dorival. Ficava na chácara e fazia serviço externo. Não se recorda de ele ter levado caçambas que comprou em Minas. Ele já tinha várias caçambas quando chegou.

A vítima Patrick, ouvido na Delegacia (fls. 89/91, 260/262 e 440/442), declarou que "é proprietário da empresa Baptista Tira Entulho, localizada nesta cidade de Taubaté, situada, Estrada D Angelia, nº 1237, bairro São Felix, certo que no dia 12 de julho do ano de 2012, registrou o boletim de ocorrência nº 1281/12, junto ao 3º DP desta cidade, relatando que uma caçamba de 05 metros cúbicos, de sua propriedade tinha sido subtraída de uma obra localizada na Rua Vitoria Bassil, ao lado do numeral 173, bairro Morada do Vale, nesta cidade. Quanto ao valor dessa caçamba gira ao redor de dois mil e duzentos reais. Posteriormente a isso o declarante passou a investigar e tomou conhecimento que outras empresas desta cidade de Taubaté e Tremembé, também foram vítimas de furto de caçamba, totalizando a quantia aproximada de 11 caçambas. Foi levantado ainda que os furtos estavam ocorrendo entre quarta e quinta feira, nos horários das 19:00 as 22:00 hs. Foi identificado também que o autor dos furtos estava utilizando-se de um caminhão Ford/Custon, cor vermelho. No dia 23 de agosto de 2012, o declarante bem como outras vítimas de caçamba tomaram conhecimento que um veículo caminhão, Ford/Custon, cor vermelha, poliguindaste, estaria no bairro Alto do Cristo, e seu condutor seria o suspeito de estar praticando esse tipo de crime. Diante dessa notícia, o declarante bem como a vítima Marcos Antônio Vieira, qualificado no BO nº 5614/12 - plantão Taubaté, passaram a acompanhá-lo pelo bairro Alto do Cristo, em um veículo, camionete F-1000, cor azul, e o declarante em Gol, cor branco. Certo que após trafegar por muito tempo pelos bairros desta cidade, e observar várias caçambas existentes, parou próximo de uma no bairro Vila São José, sendo que essa caçamba é de propriedade de Paulo Henrique Lima, também qualificado no RDO nº 5614/12, e em seguida ele tomou posse da mesma, colocando-a em seu caminhão, e do local retirou-se, passando por varias ruas desta cidade, e em seguida iria tomar sentido rodovia presidente Dutra. Mas provavelmente percebendo a presença do declarante e de Marcos, parou próximo ao estabelecimento comercial Serval Molica, centro, desta cidade. E ali passou a descarregar a caçamba, no meio da rua, oportunidade em que o declarante passou a filmá-lo. Ato contínuo, confirmado ele que o declarante e Marcos estavam presentes, pegou o caminhão e sua intenção era atingir o declarante e Marcos, mas o declarante conseguiu se esquivar com seu veículo, mas Marcos foi atingido pelo caminhão utilizado por ele. Após o evento, o condutor do caminhão desceu do mesmo e correu, estando o mesmo na companhia de outro. A polícia militar, sabendo do caso compareceu ao local, mas eles não foram localizados, somente o caminhão apreendido. Através de pesquisa realizada pelas placas do caminhão, chegou a seu proprietário de nome Emerson, o qual alegou que vendeu o referido caminhão para a pessoa de Dorival Maximiano, o qual posteriormente foi identificado e já prestou esclarecimentos nesta investigação. Através das filmagens realizadas chegou-se a identificação do condutor do caminhão, a saber, Roberto Lopes de Almeida, certo que a foto dele foi mostrada a Emerson e ele afirmou que referida pessoa prestava serviços para a empresa dele através de Dorival. Quanto a Dorival, confirmou tal afirmação, dizendo que ele era motorista de caminhão. Ao declarante é mostrado a foto de Roberto Lopes de Almeida, vindo a confirmar que realmente trata-se de da mesma pessoa que estava na pose do caminhão, cor vermelho, e após furtar a caçamba naquele endereço estava evadindo-se quando foi barrado, mas evadiu-se do local. O declarante ainda esclarece que com apoio dos Policiais Civis de SJC, ou seja da DIG, conseguiram identificar que Dorival tem um sítio naquele município,

onde ele inclusive disse que o caminhão ali ficava guardado. Certo que em diligências naquele imóvel, os Policiais lograram encontrar três caçambas, cor verde, pintadas de maneira grosseira, certo que ao vê-las, o declarante reconheceu sem sombras de dúvida uma delas, a de 05 metros, como sendo de sua propriedade, certo que tudo foi apreendido por aquela Delegacia e segundo o declarante aguarda exame pericial" (sic).

Novamente inquirido na Delegacia (fls. 120), disse que "após analisar a fotografia de Dorival Maximiano, informa com absoluta certeza que na ocasião dos fatos, não era ele a pessoa que estava com Roberto Lopes de Almeida no momento do ocorrido" (sic).

A testemunha Patrick, na Delegacia (fls. 691/692), informou que "é proprietário da empresa 'Baptista Tira Entulho' com sede na Rua Nicolau Sérvulo Batista, 86, Taubaté, SP, onde ocorreu furto de caçamba conforme RDO 1281/2012, registrado em 12 de julho do corrente ano no Plantão Policial de Taubaté, SP. Esclarece que além de sua caçamba, outras empresas do mesmo ramo também foram alvos dos quadrilheiros que subtraíram caçambas, em face disso, o declarante e outros empresários passaram a averiguar a possibilidade de localizar os objetos subtraídos na cidade de Taubaté, SP. Inclusive quer consignar que no dia 22 de agosto passado, o declarante conseguiu interceptar um caminhão que estava transportando uma caçamba furtada, o caminhoneiro, por sua vez, ao perceber a ação, evadiu-se a pé, tomando rumo ignorado, sendo que o motorista se fazia acompanhado de outro indivíduo que também conseguiu evadir-se. Assim recuperou-se uma caçamba subtraída pertencente ao Depósito Lima, situado na cidade de Taubaté-SP, a polícia civil de Taubaté apreendeu o caminhão abandonado, levando os dados pessoais do respectivo proprietário, apontando tal pessoa como morador desta cidade, diante disso, orientou os policiais civis desta Delegacia de Polícia Especializada a diligenciarem pelo local dos fatos (Rua Sessenta e cinco, 33, Serimbura, nesta), onde foram localizadas mais três caçambas que foram devidamente apreendidas; em razão disso, o declarante após verifica-las atentamente, reconheceu uma delas como de sua propriedade e produto de furto, conforme RDO acima citado; esclarecendo que assim que reconheceu seu bem por meio de algumas características, como por exemplo, na parte debaixo há inscrição 'proibido lixo doméstico', a numeração contida na caçamba apesar de lixada ainda encontra-se visível, bem como a localização de numeração que é padrão de sua empresa. Por fim, tem a dizer que requer depósito dos objetos para realização de perícia e constatar a sua propriedade" (sic).

Em juízo a vítima Patrick disse que teve uma empresa de locação de caçambas. Após o episódio foram até a polícia civil fazer o B.O. e foram direcionados para São José dos Campos. Ele arremeteu o caminhão para cima da caminhonete do Marcos. Em mais ou menos um mês iam